

次のⅠ及びⅡの【見解】は、確定判決を経由した事件の訴因及び確定判決後に起訴された確定判決前の行為に関する事件の訴因が共に窃盗罪である場合において、両訴因間における公訴事実の単一の有無を判断する考え方を述べたものである。これらの【見解】のいずれかを前提に、後記【事例】において、裁判所がどのような判決をすべきかについて述べた後記アからカまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から6までのうちどれか。なお、「窃盗罪」とは、刑法第235条の罪をいい、「常習特殊窃盗罪」とは、盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条違反の罪をいう。(改)

【見 解】

- Ⅰ. 訴因に記載された事実のみを基礎として両者が併合罪関係にあり一罪を構成しない場合には、公訴事実の単一性はない。
- Ⅱ. いずれの訴因の記載内容にもなっていないところの犯行の常習性という要素について証拠により心証形成をし、両者が常習特殊窃盗として包括的一罪を構成する場合には、公訴事実の単一性を肯定できる。

【事 例】

甲は、平成〇年2月2日にX宝石店から宝石を窃取した①事実と同年3月3日にY宝石店から宝石を窃取した②事実で、窃盗罪により起訴され、同年5月10日、裁判所において、窃盗罪により拘禁刑2年の実刑に処せられ、同判決は、同年5月24日に確定した。その後、甲が同年1月1日にZ宝石店から宝石を窃取した③事実が発覚し、甲は、同事実で窃盗罪により起訴された。裁判所は、公判審理の結果、③事実について窃盗罪として訴因の立証がなされており、①事実及び②事実と併合罪関係にあるものの、実体的には①ないし③事実について常習特殊窃盗罪を構成すると心証を形成した。

【記 述】

- ア. Ⅰの考え方に立つと、窃盗罪により有罪の判決をすべきである。
- イ. Ⅰの考え方に立つと、免訴の判決をすべきである。
- ウ. Ⅰの考え方に立つと、公訴棄却の判決をすべきである。
- エ. Ⅱの考え方に立つと、常習特殊窃盗罪により有罪の判決をすべきである。
- オ. Ⅱの考え方に立つと、免訴の判決をすべきである。
- カ. Ⅱの考え方に立つと、公訴棄却の判決をすべきである。

1. ア オ 2. ア カ 3. イ エ 4. イ カ 5. ウ エ
6. ウ オ

(参照条文) 盗犯等の防止及び処分に関する法律

第2条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第235条、第236条、第238条若ハ第239条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ窃盗ヲ以テ論ズベキトキハ3年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ7年以上ノ有期拘禁刑ニ処ス

一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ

二 2人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ

三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ

四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ

337条1号に定める「確定判決を経たとき」に該当すると、一事不再理効の効力として、公訴棄却の判決ではなく、免訴の判決がなされる(337条1号、338条各号参照)。そして、免訴の言渡しをすべき範囲は、前訴において審判された事実と公訴事実の同一性が認められるすべての事実とに及ぶ。この点に関して、実体法上、常習窃盗罪を構成する複数の窃盗行為が前訴と後訴とに分けて起訴された場合に、前訴の一事不再理効の範囲を画する「公訴事実の単一性」の判断方法について争いがある。この問題は、確定判決を経由した事件(以下「前訴」という。)の訴因及び確定判決後に起訴された確定判決前の行為に関する事件(以下「後訴」という。)の訴因が共に単純窃盗罪である場合において、両訴因間における公訴事実の単一性の有無を判断するに当たり、①両訴因に記載された事実のみを基礎として両者は併合罪関係にあり一罪を構成しないから公訴事実の単一性はないとすべき(見解Ⅰ、訴因基準説)か、それとも、②いずれの訴因の記載内容にもなっていないところの犯行の常習性という要素について証拠により心証形成をし、両者は常習特殊窃盗として包括的一罪を構成するから公訴事実の単一性を肯定できるとして、前訴の確定判決の一事不再理効が後訴にも及ぶとすべき(見解Ⅱ、心証基準説、高松高判昭59.1.24)か、という問題である。判例は、「前訴の訴因と後訴の訴因との間の公訴事実の単一性についての判断は、基本的には、前訴及び後訴の各訴因のみを基準としてこれらを比較対照することにより行うのが相当である」とし、「別個の機会に犯された単純窃盗罪に係る両訴因が公訴事実の単一性を欠くことは明らかであるから、前訴の確定判決による一事不再理効は、後訴には及ばない」とし、訴因基準説(見解Ⅰ)に立つことを明らかにしている(最判平15.10.7、百選95事件)。判例は、その理由として、①訴因制度を採用した現行刑訴法の下においては、少なくとも第一次的には訴因が審判の対象であると解されること、②犯罪の証明なしとする無罪の確定判決も一事不再理効を有すること、③常習性の発露という面を除けば、その余の面においては常習特殊窃盗罪を構成する各窃盗行為相互間に本来的な結びつきはないという常習特殊窃盗罪の性質、④一罪を構成する行為の一部起訴も適法になし得るということを挙げている。

ア 正しい

Ⅰの考え方に立ち、訴因に記載された事実のみを基礎として、公訴事実の単一性を判断すると、既に単純窃盗罪として有罪判決が確定した①、②の事実と③事実は併合罪の関係にあり、一罪を構成しないため、両事実間に、公訴事実の単一性はない。そこで、①、②事実についてなされた単純窃盗罪の有罪判決の一事不再理効は③事実には及ばない。そして、本事例において裁判所は、公判審理の結果、③事実について窃盗罪として訴因の立証がなされているとの心証を形成している。そこで、裁判所は③事実について窃盗罪により有罪の判決をなすべきであるといえる。したがって、記述アは正しい。

イ 誤っている

Ⅰの考え方に立ち、訴因に記載された事実のみを基礎として、公訴事実の単一性を判断すると、アの解説で述べたとおり、裁判所は、③事実について窃盗罪により有罪の判決をなすべきであるといえる。したがって、記述イは、免訴の判決をなすべきであるとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

Ⅰの考え方に立ち、訴因に記載された事実のみを基礎として、公訴事実の単一性を判断すると、アの解説で述べたとおり、裁判所は、③事実について窃盗罪により有罪の判決をなすべきであるといえる。したがって、記述ウは、公訴棄却の判決をなすべきであるとしている点で、誤っている。

エ 誤っている

Ⅱの考え方に立ち、裁判所が訴因外の事実を考慮して心証を形成し、公訴事実の単一性を判断すると、裁判所は③事実について窃盗罪として訴因の立証がなされており、更に実体的には①ないし③事実について常習特殊窃盗罪を構成するとの心証を形成している。そのため、①ないし③事実は、公訴事実の単一性を肯定できる。よって、①、②事実についてなされた単純窃盗罪の有罪判決の一事不再理効が③事実に及ぶことになるので、裁判所は③事実について免訴の判決（337条1号）をなすべきであるといえる。したがって、記述エは、常習特殊窃盗罪により有罪の判決をすべきであるとしている点で、誤っている。

オ 正しい

Ⅱの考え方に立ち、裁判所が訴因外の事実を考慮して心証を形成し、公訴事実の単一性を判断すると、エの解説で述べたとおり、裁判所は③事実について免訴の判決（337条1号）をなすべきであるといえる。したがって、記述オは正しい。

カ 誤っている

Ⅱの考え方に立ち、裁判所が訴因外の事実を考慮して心証を形成し、公訴事実の単一性を判断すると、エの解説で述べたとおり、裁判所は③事実について免訴の判決（337条1号）をなすべきであるといえる。したがって、記述カは、公訴棄却の判決をなすべきであるとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢1となる。

